

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2008/2541

นายโกวิทย์ ศรีวัฒนากร

โจทก์

บริษัทอัน อัน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

โจทก์อุทธรณ์ว่า ค่าจ้าง หมายความว่าเงินที่นายจ้าง จ่ายแก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงาน เมื่อฟังได้ว่าเงิน ที่โจทก์รับเป็นค่าจ้างและจำเลยเป็นผู้จ่ายค่าจ้าง จำเลย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า สภาพการทำงานของโจทก์มิได้เกี่ยวข้องกับจำเลย ทั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ได้เป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยจึงไม่ได้เป็นนายจ้างของโจทก์ถึงแม้ว่าการจ่ายค่าจ้างให้โจทก์บริษัท เดอะทองธารา 94 จำกัด จะให้จำเลยชำระค่าจ้างบางส่วน และออกใบรับรองในนามบริษัทจำเลยก็ไม่ทำให้จำเลยมีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า คำฟ้องอุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางฟังว่าค่าจ้างโจทก์บางส่วน
จำเลยจ่ายให้ ย่อมทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์อยู่ในฐานะเป็นนายจ้าง
และลูกจ้าง ปัญหาว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยหรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์สมัครเข้า
ทำงาน และทำงานกับบริษัทเดอะทองธารา 94 จำกัด โจทก์มิได้ทำงานกับจำเลยและ
จำเลยไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ แม้จำเลยจะเป็นผู้จ่ายค่าจ้างบางส่วนและออก
ใบรับเงินในนามจำเลยให้โจทก์ จำเลยก็ไม่ใช่เป็นนายจ้างโจทก์ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าค่าจ้าง
หมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงาน เมื่อฟังได้ว่า
เงินที่โจทก์รับเป็นค่าจ้างและจำเลยเป็นผู้จ่ายค่าจ้าง จำเลยจึงเป็นนายจ้างโจทก์นั้น
เห็นว่า เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายให้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับอุทธรณ์โจทก์แล้ว
ดำเนินการต่อไป"

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-เสมอ อินทรศักดิ์-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ